

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	TAI LE
HSE Executive QHSE Department 01/06/2024	QHSE Manager QHSE Department 01/06/2024	General Director BOD 01/06/2024

MỤC LỤC

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI	3
2. MỤC ĐÍCH	3
3. PHẠM VI ÁP DỤNG	3
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
5. ĐỊNH NGHĨA	3
6. TỪ VIẾT TẮT.....	4
7. QUY TRÌNH	4
7.1. PHÁT HIỆN VI PHẠM.....	4
7.2. THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI VI PHẠM.....	5
7.3. LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM	5
7.4. CÔNG BỐ VI PHẠM	5
8. ỦY BAN KỶ LUẬT.....	5
9. TRÁCH NHIỆM	6
10. BIỂU MẪU	6
11. PHỤ LỤC	6

1. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày	Mô tả sửa đổi
01	06/2024	Tuân thủ Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của tài liệu này là xác định các tiêu chí của quy chế kỷ luật và xử phạt đối với nhân viên của Công ty TNHH Công nghệ cao Electric Bird, phát sinh từ các vi phạm các yêu cầu và điều kiện về Chất lượng, Môi trường, An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc mà phải tuân thủ trong các mối quan hệ lao động giữa Electric Bird và nhân viên, phù hợp với pháp luật hiện hành cũng như các tiêu chí yêu cầu của Electric Bird. Bao gồm, trong số những tài liệu khác, Kế hoạch tổng hợp HSE, Quy chế xử phạt và các quy định đối với từng công việc cụ thể khác.

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho mọi nhân viên Electric Bird và nhà thầu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất HSE của Electric Bird và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ khi làm việc cho Electric Bird tại các cơ sở.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chính sách an toàn và sức khỏe lao động.
- Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015.
- Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018.
- EB-HSE_MN-01 “Kế hoạch HSE”.

5. ĐỊNH NGHĨA

- **Tai nạn:** Các định nghĩa khác nhau về Tai nạn (liên quan đến công việc, liên quan đến công việc có thời gian nghỉ việc, nhiều tai nạn liên quan đến công việc, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc gây tử vong và các sự cố cận kề hoặc liên quan đến môi trường).
- **Sự cố:** Một sự kiện không gây thương tích cá nhân hoặc tổn hại môi trường nhưng trong các trường hợp khác có thể dẫn đến thiệt hại cá nhân hoặc môi trường.
- **Biện pháp xử phạt:** Các hành động mà Electric Bird áp dụng đối với người vi phạm trong trường hợp đơn vị chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát hiện các vi phạm về các yêu cầu và điều kiện An toàn, Sức khỏe và Môi trường tại nơi làm việc.
- **EB HSE:** Đây là công cụ chính được Electric Bird sử dụng để ghi nhận và quản lý thông tin liên quan đến Hệ thống Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường của mình.

	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT	EB-HSE_PR-09
		Version 01
		Page 4 of 6

6. TỪ VIẾT TẮT

- **EB:** Electric Bird.
- **HSE (*Health, Safety, Enviroment*):** An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **HSEMS (*Health, Safety, Enviroment Management System*):** Hệ thống quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường.
- **O&M (*Operation and Maintenance*):** Vận hành và bảo trì

7. QUY TRÌNH

Một hành vi vi phạm có thể được thực hiện bởi một nhân viên công ty, bởi nhân viên nhà máy, bởi đại diện chủ đầu tư, nhân nhà thầu phụ.

Tất cả các hành vi vi phạm có thể được thông báo thông qua công cụ HSE (tai nạn, sự cố, thông báo rủi ro, v.v.) sẽ được xem xét.

Đơn vị Chịu trách nhiệm và các bên chịu trách nhiệm khác được mô tả trong phần 7 sẽ chịu trách nhiệm quản lý quy trình xử phạt được mô tả trong tài liệu này.

Các hành vi vi phạm có thể được phát hiện do:

- Kiểm tra và/hoặc kiểm tra an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
- Điều tra sự cố hoặc tai nạn.
- Đánh giá.
- Vi phạm trong việc nộp tài liệu bắt buộc theo quy định HSE.
- Bất kỳ loại thủ tục nào khác cho phép tìm hiểu về sự tồn tại của chúng.

7.1. PHÁT HIỆN VI PHẠM

Các vi phạm có thể được phát hiện bởi bất kỳ nhân viên nào của Electric Bird hoặc bởi nhân viên của các công ty được Electric Bird thuê để thực hiện kiểm tra, và những vi phạm này sẽ được ghi nhận trong bất kỳ module nào của công cụ HSE của Electric Bird. Tương tự, chúng cũng có thể được phát hiện bởi bất kỳ nhân viên nào từ các nhà thầu khác đang cung cấp dịch vụ trong cùng dự án. Trong trường hợp đó, nhân viên của công ty nhà thầu khác sẽ báo cáo vi phạm cho bất kỳ nhân viên nào của Electric Bird hoặc cho nhân viên của các công ty được Electric Bird thuê để thực hiện kiểm tra, và họ sẽ chịu trách nhiệm ghi nhận vi phạm trong công cụ HSE của Electric Bird.

Người chịu trách nhiệm: Người phát hiện ra vi phạm hoặc, nếu vi phạm được phát hiện bởi những người được thuê để thực hiện kiểm tra, thì người chịu trách nhiệm giám sát những người này và/hoặc bất kỳ nhân viên nào của các công ty nhà thầu khác cũng đang cung cấp dịch vụ trong cùng dự án với Electric Bird.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT	EB-HSE_PR-09
		Version 01
		Page 5 of 6

7.2. THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI VI PHẠM

Đơn vị Chịu trách nhiệm đối với công việc sẽ thông báo cho người vi phạm về vấn đề vi phạm làm cơ sở để áp dụng hình phạt.

Người vi phạm, nếu thấy phù hợp, có thể gửi giải trình trong thời hạn tối đa là hai mươi tư (24) giờ cho Đơn vị Chịu trách nhiệm, đơn vị này sẽ phân tích tính hợp lý hoặc không hợp lý của các giải trình đó.

7.3. LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM

Đơn vị Chịu trách nhiệm dựa trên thông tin thu thập được từ các module HSE khác nhau của Electric Bird (Kiểm tra, Tai nạn/Sự cố, Kiểm toán, Thông báo Rủi ro, v.v.), sẽ lập biên bản về vi phạm/vấn đề vi phạm, những vi phạm có thể đã xảy ra trong quá trình thực hiện các hoạt động, và nếu áp dụng, đề xuất các biện pháp kỷ luật cùng với các giải trình nhận được từ người vi phạm, nếu có.

Đơn vị Chịu trách nhiệm sẽ xác định phân loại vi phạm và, nếu phù hợp, các biện pháp xử phạt được áp dụng đối với người vi phạm.

Vi phạm sẽ được phân loại theo những gì đã được quy định trong phụ lục Quy chế kỷ luật và xử phạt. Trong trường hợp có nghi ngờ, Đơn vị Chịu trách nhiệm sẽ tham vấn Ủy ban Kỷ luật (được mô tả trong mục 8), trong trường hợp này, Ủy ban Kỷ luật sẽ chịu trách nhiệm phân loại vi phạm. Tương tự, Ủy ban Kỷ luật cũng sẽ chịu trách nhiệm quyết định áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung.

7.4. CÔNG BỐ VI PHẠM

Sau khi hình phạt được thống nhất theo quy trình đã đề cập, biên bản sẽ được gửi đến cả người lao động và toàn công ty. Điều này sẽ chính thức thông báo về vi phạm và hình phạt mà Electric Bird đã quyết định áp dụng.

Biên bản cũng được gửi đến Phòng Hành chính – Nhân sự để có căn cứ thi hành xử phạt.

8. ỦY BAN KỶ LUẬT

Ủy ban Kỷ luật sẽ bao gồm các thành viên sau hoặc những người được họ ủy quyền tương ứng:

- Tổng Giám Đốc.
- Trưởng phòng QHSE.
- Quản lý bộ phận O&M.
- Phòng Nhân sự.

Chức năng của Ủy ban Kỷ luật là xem xét, trong trường hợp Đơn vị Chịu trách nhiệm có nghi ngờ, liệu một vấn đề có phải là vi phạm hay không, và nếu có, xác định mức độ nghiêm

trọng của nó. Ngoài ra, Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm quyết định liệu có áp dụng bất kỳ biện pháp kỷ luật nào đối với người vi phạm.

Các quyết định của Ủy ban sẽ được thông qua bằng đa số phiếu của các thành viên, trong các cuộc họp được triệu tập vì mục đích này hoặc thông qua các trao đổi trực tuyến.

9. TRÁCH NHIỆM

Công việc	Đơn vị chịu trách nhiệm	Phòng QHSE	Ủy ban kỷ luật	Phòng Hành chính – Nhân sự	Người vi phạm
Phát hiện vi phạm	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A	N/A
Xác minh lỗi vi phạm	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A	Áp dụng
Xem xét, phân loại vi phạm	Áp dụng	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A
Quyết định hình phạt bổ sung	N/A	Hỗ trợ	Áp dụng	N/A	N/A
Lập biên bản vi phạm	Áp dụng	Áp dụng	N/A	N/A	N/A
Thi hành xử phạt	N/A	Áp dụng	N/A	Áp dụng	N/A

10. BIỂU MẪU

EB-HSE_PR-09.(TMP-01) “Biên bản vi phạm”.

11. PHỤ LỤC

- EB-HSE-PR-09.(ANX-01) “Quy chế kỷ luật và xử phạt”
- EB-HSE-PR-09.(ANX-02) “Quy chế kỷ luật và xử phạt cho nhà thầu”

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT

Lập		Kiểm tra		Phê duyệt
THANH HUYNH	TRUNG LE	NHON DO	ANH LE	TAI LE
QHSE Executive 09/01/2025	Head of Technical Department 09/01/2025	QHSE Manager 14/01/2025	Regional Manager of Southeast 14/01/2025	General Director 16/01/2025

MỤC LỤC

1. THỦ TỤC	3
2. PHÂN LOẠI VI PHẠM	3
2.1. VI PHẠM MỨC 1	3
2.1.1. An toàn và sức khỏe	3
2.1.2. Môi trường	4
2.1.3. Chất lượng và kỹ thuật	4
2.2. VI PHẠM MỨC 2	4
2.2.1. An toàn và sức khỏe	4
2.2.2. Môi trường	5
2.2.3. Chất lượng và kỹ thuật	6
2.3. VI PHẠM MỨC 3	6
2.3.1. An toàn và sức khỏe	6
2.3.2. Môi trường	7
2.3.3. Chất lượng và kỹ thuật	8
3. PHÂN LOẠI MỨC PHẠT	8
3.1. BIỆN PHÁP CHUNG	8
3.1.1. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 1	8
3.1.2. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 2	8
3.1.3. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 3	8
3.2. BIỆN PHÁP BỔ SUNG	9
4. THỜI GIAN XEM XÉT KHI TÍCH LŨY VI PHẠM	9

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT	EB-HSE_PR-09.(ANX-01)
		Version 01
		Page 3 of 9

1. THỦ TỤC

Các biện pháp chế tài kinh tế hoặc kỷ luật phải được quyết định và áp dụng theo các tiêu chí được thiết lập trong Quy chế kỷ luật và xử phạt này. Chúng phải có chức năng mang tính xây dựng chứ không chỉ đơn thuần là một biện pháp chế tài. Do đó, các biện pháp này cần được nghiên cứu định kỳ nhằm xác định các lỗ hổng trong đào tạo, những lỗ hổng này cần được nhấn mạnh và khắc phục bởi người phụ trách tương ứng.

Các biện pháp chế tài phải đáp ứng tiêu chí công bằng và phù hợp với mức độ vi phạm được phát hiện, cũng như mức độ ảnh hưởng đến dịch vụ và công việc, để chúng có thể tạo ra tác động mang tính răn đe.

Thông báo về các biện pháp chế tài phải được hỗ trợ bởi các tài liệu ghi nhận liên quan, chẳng hạn như biên bản kiểm tra (được ghi nhận trong hệ thống HSE của Electric Bird), thông báo về các vi phạm tiềm năng qua công cụ QHSE của Electric Bird, báo cáo phân tích sự cố hoặc tai nạn, v.v.

2. PHÂN LOẠI VI PHẠM

Nếu có quy định pháp luật xác định mức độ nghiêm trọng của các vi phạm theo cách khác với những gì được chỉ ra trong tài liệu này, việc tuân thủ bổ sung các quy định của pháp luật đó phải được đảm bảo.

Liên quan đến Sức khỏe và An toàn Lao động, Bảo vệ Môi trường, Chất lượng và kỹ thuật, các vi phạm được phân loại như sau: Mức 1, mức 2, mức 3.

2.1. VI PHẠM MỨC 1

2.1.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 1 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ một (1) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết cho công việc, sử dụng PPE không đạt yêu cầu hoặc không sử dụng PPE khi công việc không liên quan đến làm việc trên cao hoặc làm việc điện (tức là khi không được coi là rủi ro cao).
- Sử dụng trang phục làm việc không phù hợp.
- Ăn và/hoặc uống ở các khu vực không được phép.
- Đỗ xe ở các khu vực không được phép hoặc đỗ xe gây cản trở việc sơ tán nhanh khỏi khu vực.

- Sử dụng phương tiện, máy móc và/hoặc thiết bị chưa được kiểm tra và bảo trì theo quy định pháp luật, quy định của Chủ đầu tư hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Lưu trữ hóa chất không đúng cách.
- Sử dụng hóa chất không được phép hoặc không có bảng dữ liệu an toàn tương ứng, hoặc có nhưng bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương.

2.1.2. Môi trường

Các vi phạm mức 1 bao gồm:

- Không sử dụng đúng cách kho lưu trữ chất thải: không duy trì các điều kiện vệ sinh cần thiết, không sử dụng thiết bị (thùng chứa, v.v.) đúng cách hoặc không phân loại chất thải đúng cách, v.v.
- Chiếm dụng các khu vực không được phép để đỗ xe, máy móc, thu gom vật liệu hoặc các mục đích khác.
- Thiếu vệ sinh tại nơi làm việc.

2.1.3. Chất lượng và kỹ thuật

Các vi phạm mức 1 bao gồm:

- Không thực hiện báo cáo công việc vào đầu và cuối ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Không gửi checklist công việc sau mỗi ngày thực hiện bảo trì phòng ngừa.
- Không đánh dấu checklist trong quá trình thực hiện công việc.
- Tự ý rời bỏ công việc được giao để làm việc cá nhân mà không được sự đồng ý của Quản lý hoặc Giám sát dự án.
- Thiếu chủ động trong việc kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Không xử lý kịp thời các tồn đọng hoặc khiếm khuyết trong hệ thống đã được báo cáo.

2.2. VI PHẠM MỨC 2

2.2.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 2 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ hai (2) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 1 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.
- Không sử dụng thiết bị bảo vệ tập thể (CPE) trong các công việc yêu cầu (sử dụng rào chắn tại khu vực đào để tránh ngã, sử dụng nút dừng khẩn cấp, sử dụng LOTO,...).

- Sử dụng máy móc hoặc thiết bị mà không có các yếu tố an toàn.
- Sử dụng máy móc và/hoặc thiết bị hoặc thực hiện bất kỳ loại công việc nào mà không có đủ trình độ hoặc đào tạo cần thiết.
- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn an toàn được đưa ra trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể cho loại công việc cần thực hiện.
- Vào dự án mà không thông báo cho người phụ trách của Chủ đầu tư, cũng như, nếu có, Trung tâm Điều hành Từ xa (RODC).
- Vượt quá giới hạn tốc độ được quy định tại dự án.
- Không tuân thủ các chỉ dẫn của Người quản lý, Điều phối viên An toàn, Điều phối viên Hoạt động Kinh doanh và/hoặc Chuyên gia An toàn.
- Hút thuốc ở bất kỳ khu vực nào không được phép.
- Không hợp tác trong các cuộc diễn tập, kiểm tra, hoặc bất kỳ loại hoạt động nào được tổ chức bởi Electric Bird hoặc Chủ đầu tư.
- Không thực hiện việc kiểm soát (giám sát) đầy đủ đối với các công việc có rủi ro cao nhất (lắp đặt điện, làm việc trên cao, công việc nóng, không gian hạn chế, công việc có nguy cơ bị kẹt giữa các vật thể).
- Không thông báo về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra tại dự án.
- Không tuân thủ các quy tắc hợp tác với các nhà thầu tại dự án.

2.2.2. Môi trường

Các vi phạm mức 2 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 1 về môi trường bởi cùng một người lao động.
- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn về bảo vệ môi trường được quy định trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể của công việc cần thực hiện.
- Không tuân thủ các chỉ dẫn của những người được chỉ định chịu trách nhiệm về Giám sát Môi trường và/hoặc Khảo cổ học cho các công việc/công trình, cũng như của các Chuyên gia Môi trường.
- Không thông báo kịp thời và phù hợp cho Chủ đầu tư về bất kỳ sự cố cận nguy (near-miss) hoặc tai nạn môi trường nào có thể xảy ra.
- Không hành động theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra các tai nạn có tác động đến môi trường (tràn, xả thải, v.v.).
- Bỏ rác hoặc không xử lý rác thải tại các địa điểm được phép cho mục đích đó.
- Không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc kiểm tra môi trường.

- Thực hiện phát quang hoặc các công việc tương tự gây ảnh hưởng đến thảm thực vật bản địa mà không có sự cho phép của Chủ đầu tư.
- Sử dụng nguồn nước từ các nguồn không được phép.
- Sử dụng vật liệu từ các nguồn không được phép (mỏ đá bất hợp pháp, v.v.).
- Không thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh ảnh hưởng đến môi trường trong các công việc được coi là có rủi ro cao (ví dụ: công việc nóng, công việc có thể xảy ra sự cố tràn chất độc hại, v.v.).

2.2.3. Chất lượng và kỹ thuật

Các vi phạm mức 2 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm nhẹ về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động.
- Gian lận trong việc đánh dấu checklist công việc đã thực hiện, bị phát hiện bởi Chủ đầu tư hoặc Quản lý Electric Bird.
- Tự ý ngắt nguồn hệ thống solar mà không có sự cho phép và đồng ý từ Chủ đầu tư.
- Không khởi động lại các thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, gây ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống.
- Sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị không đạt tiêu chuẩn trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng.
- Thao tác với dụng cụ hoặc thiết bị không đúng quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Không tuân thủ các quy định, bị Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan nhắc nhở trực tiếp về chất lượng và kỹ thuật nhưng không bằng văn bản.
- Tự ý thực hiện các công việc ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao.
- Gây hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc công ty Electric Bird do thiếu cẩn trọng.
- Không hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc theo kế hoạch và yêu cầu được giao.
- Không phát hiện hoặc xử lý kịp thời các hư hỏng hoặc sự cố nhỏ trong hệ thống, dẫn đến giảm hiệu suất hoạt động.
- Tự ý sửa đổi cấu trúc hoặc cài đặt quan trọng trong hệ thống mà không có sự phê duyệt từ đơn vị chủ quản.

2.3. VI PHẠM MỨC 3

2.3.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 3 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ ba (3) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 2 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.
- Tự ý làm giả hoặc thay đổi tài liệu của Công ty, hồ sơ cá nhân.
- Không sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân trong các công việc được coi là có rủi ro cao (làm việc trên cao, rủi ro điện, không gian hạn chế).
- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra.
- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc dẫn đến nguy cơ tai nạn cho người lao động hoặc các lao động khác hay bên thứ ba, hoặc nguy cơ hỏng hóc tại cơ sở.
- Làm việc trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy tại nơi làm việc.
- Có hành vi đánh nhau, trộm cắp, đánh bạc hoặc bất cứ hành vi vi phạm pháp luật tại nơi làm việc.
- Vi phạm các kế hoạch hành động nhằm khắc phục các vi phạm liên quan đến các vấn đề về Sức khỏe và An toàn.
- Thực hiện các hành vi gây ra tình huống rủi ro đối với sự an toàn của các lao động khác (hành vi phá hoại máy móc hoặc thiết bị, thái độ có tính bạo lực thể chất hoặc lời nói đối với lao động khác, v.v.).
- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định an toàn và sức khỏe.

2.3.2. Môi trường

Các vi phạm mức 3 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 2 về môi trường bởi cùng một người lao động.
- Tự ý đốt lửa.
- Tự ý xả thải bất kỳ loại chất thải nào không được phép.
- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra đối với môi trường.
- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc có rủi ro đối với môi trường.
- Không tuân thủ các kế hoạch hành động để khắc phục các vi phạm môi trường.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT	EB-HSE_PR-09.(ANX-01)
		Version 01
		Page 8 of 9

- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định môi trường.

2.3.3. Chất lượng và kỹ thuật

Các vi phạm mức 3 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 2 về chất lượng và kỹ thuật bởi cùng một người lao động.
- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định chất lượng và kỹ thuật.
- Cố ý phá hoại hoặc gây thiệt hại về con người và tài sản của Chủ đầu tư, nhà máy, hoặc Công ty Electric Bird.
- Thực hiện các hành vi vi phạm cam kết hợp đồng với Chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn như bước lên tấm PV, ngồi lên inverter, hoặc leo lên nóc tủ điện.
- Không khởi động lại thiết bị của hệ thống solar sau khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, làm ảnh hưởng đến sản lượng của hệ thống.
- Nhân sự tại dự án tự ý thực hiện công việc mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, dẫn đến thiệt hại liên quan đến cam kết AR và PR của Công ty Electric Bird với Chủ đầu tư.
- Báo cáo công việc không trung thực hoặc cố tình che giấu các hành vi vi phạm.
- Tự ý ngắt hệ thống điện của nhà máy mà không được sự đồng ý từ nhà máy hoặc Chủ đầu tư.
- Không tuân thủ đầy đủ quy trình làm việc theo từng hạng mục đã quy định.

3. PHÂN LOẠI MỨC PHẠT

3.1. BIỆN PHÁP CHUNG

Trong các mức phạt được đề cập bên dưới, các biện pháp chế tài sẽ được điều chỉnh dựa trên các tình tiết có thể làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm (bao gồm sự bất cẩn và ý định của người vi phạm, việc không tuân thủ các cảnh báo trước đó, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra, v.v.), những tình tiết này phải được Electric Bird chứng minh đầy đủ trong quá trình xử lý vi phạm.

3.1.1. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 1

- Xử phạt từ 25% đến 50% mức thưởng KPI hàng tháng.

3.1.2. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 2

- Xử phạt từ 50% đến 100% mức thưởng KPI hàng tháng.

3.1.3. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 3

- Xử phạt từ 100% đến 200% mức thưởng KPI hàng tháng.

	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT	EB-HSE_PR-09.(ANX-01)
		Version 01
		Page 9 of 9

Nếu một nhân viên nhận hai (2) biên bản xử phạt liên quan đến các vi phạm mức 3 trong cùng một khoảng thời gian tích lũy, nhân viên đó có thể bị Electric Bird đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong mọi trường hợp, tổng số mức phạt trong một (1) tháng của nhân viên vi phạm không được vượt quá mức thưởng KPI hàng tháng. Trường hợp cao hơn, sẽ được khấu trừ sang tháng tiếp theo.

3.2. BIỆN PHÁP BỔ SUNG

Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên (vi phạm mức 1, mức 2, mức 3), ngoài các biện pháp đã được quy định cho từng loại vi phạm, Electric Bird cũng có thể áp dụng các biện pháp bổ sung khác mà không cần xem xét thời gian tích lũy nếu thấy phù hợp.

Các biện pháp này sẽ được xác định dựa trên mức độ nghiêm trọng và tính đặc thù của từng vi phạm, ví dụ, có thể bao gồm các loại sau:

- Khiển trách bằng văn bản.
- Kéo dài thời hạn nâng lương.
- Cách chức.
- Sa thải.
- Bồi thường thiệt hại.

4. THỜI GIAN XEM XÉT KHI TÍCH LŨY VI PHẠM

Khoảng thời gian tích lũy vi phạm (tại các mục 2.1, 2.2, 2.3) sẽ được áp dụng như sau:

- Thời gian tích lũy là sáu (6) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 1.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 2.
- Thời gian tích lũy là mười hai (12) tháng tính từ thời điểm biên bản vi phạm gần nhất đối với vi phạm mức 3.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD



QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT CHO NHÀ THẦU

Lập	Kiểm tra		Phê duyệt
THANH HUYNH	NHON DO	ANH LE	TAI LE
QHSE Executive 09/01/2025	QHSE Manager 14/01/2025	Regional Manager of Southeast 14/01/2025	General Director 16/01/2025

MỤC LỤC

1. THỦ TỤC	3
2. PHÂN LOẠI VI PHẠM	3
2.1. VI PHẠM MỨC 1	3
2.1.1. An toàn và sức khỏe	3
2.1.2. Môi trường	4
2.2. VI PHẠM MỨC 2	4
2.2.1. An toàn và sức khỏe	4
2.2.2. Môi trường	5
2.3. VI PHẠM MỨC 3	5
2.3.1. An toàn và sức khỏe	5
2.3.2. Môi trường	6
3. PHÂN LOẠI MỨC PHẠT	7
3.1. BIỆN PHÁP CHUNG	7
3.1.1. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 1	7
3.1.2. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 2	7
3.1.3. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 3	7
3.2. BIỆN PHÁP BỔ SUNG	8
4. THỜI GIAN XEM XÉT KHI TÍCH LŨY VI PHẠM	8

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT CHO NHÀ THẦU	EB-HSE_PR-09.(ANX-02)
		Version 01
		Page 3 of 8

1. THỦ TỤC

Các biện pháp chế tài kinh tế hoặc kỷ luật phải được quyết định và áp dụng theo các tiêu chí được thiết lập trong Quy chế kỷ luật và xử phạt này. Chúng phải có chức năng mang tính xây dựng chứ không chỉ đơn thuần là một biện pháp chế tài. Do đó, các biện pháp này cần được nghiên cứu định kỳ nhằm xác định các lỗ hổng trong đào tạo, những lỗ hổng này cần được nhấn mạnh và khắc phục bởi người phụ trách tương ứng.

Các biện pháp chế tài phải đáp ứng tiêu chí công bằng và phù hợp với mức độ vi phạm được phát hiện, cũng như mức độ ảnh hưởng đến dịch vụ và công việc, để chúng có thể tạo ra tác động mang tính răn đe.

Thông báo về các biện pháp chế tài phải được hỗ trợ bởi các tài liệu ghi nhận liên quan, chẳng hạn như biên bản kiểm tra (được ghi nhận trong hệ thống HSE của Electric Bird), thông báo về các vi phạm tiềm năng qua công cụ QHSE của Electric Bird, báo cáo phân tích sự cố hoặc tai nạn, v.v.

2. PHÂN LOẠI VI PHẠM

Nếu có quy định pháp luật xác định mức độ nghiêm trọng của các vi phạm theo cách khác với những gì được chỉ ra trong tài liệu này, việc tuân thủ bổ sung các quy định của pháp luật đó phải được đảm bảo.

Liên quan đến Sức khỏe và An toàn Lao động, Bảo vệ Môi trường, các vi phạm được phân loại như sau: Mức 1, mức 2, mức 3.

2.1. VI PHẠM MỨC 1

2.1.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 1 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ một (1) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết cho công việc, sử dụng PPE không đạt yêu cầu hoặc không sử dụng PPE khi công việc không liên quan đến làm việc trên cao
- Sử dụng trang phục làm việc không phù hợp.
- Ăn và/hoặc uống ở các khu vực không được phép.
- Đỗ xe ở các khu vực không được phép hoặc đỗ xe gây cản trở việc sơ tán nhanh khỏi khu vực.
- Sử dụng phương tiện, máy móc và/hoặc thiết bị chưa được kiểm tra và bảo trì theo quy định pháp luật, quy định của Chủ đầu tư hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

 electric bird Prestigious - Professional - Effective	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT CHO NHÀ THẦU	EB-HSE_PR-09.(ANX-02)
		Version 01
		Page 4 of 8

- Lưu trữ hóa chất không đúng cách.
- Sử dụng hóa chất không được phép hoặc không có bảng dữ liệu an toàn tương ứng, hoặc có nhưng bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ địa phương.

2.1.2. Môi trường

Các vi phạm mức 1 bao gồm:

- Không sử dụng đúng cách kho lưu trữ chất thải: không duy trì các điều kiện vệ sinh cần thiết, không sử dụng thiết bị (thùng chứa, v.v.) đúng cách hoặc không phân loại chất thải đúng cách, v.v.
- Chiếm dụng các khu vực không được phép để đỗ xe, máy móc, thu gom vật liệu hoặc các mục đích khác.
- Thiếu vệ sinh tại nơi làm việc.

2.2. VI PHẠM MỨC 2

2.2.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 2 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ hai (2) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 1 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.
- Không sử dụng thiết bị bảo vệ tập thể (CPE) trong các công việc yêu cầu (sử dụng rào chắn tại khu vực đào để tránh ngã, sử dụng nút dừng khẩn cấp, sử dụng LOTO,...).
- Sử dụng máy móc hoặc thiết bị mà không có các yếu tố an toàn.
- Sử dụng máy móc và/hoặc thiết bị hoặc thực hiện bất kỳ loại công việc nào mà không có đủ trình độ hoặc đào tạo cần thiết.
- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn an toàn được đưa ra trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể cho loại công việc cần thực hiện.
- Vào dự án mà không thông báo cho người phụ trách của Chủ đầu tư, cũng như, nếu có, Trung tâm Điều hành Từ xa (RODC).
- Vượt quá giới hạn tốc độ được quy định tại dự án.
- Không tuân thủ các chỉ dẫn của Người quản lý, Điều phối viên An toàn, Điều phối viên Hoạt động Kinh doanh và/hoặc Chuyên gia An toàn.
- Hút thuốc ở bất kỳ khu vực nào không được phép.

- Không hợp tác trong các cuộc diễn tập, kiểm tra, hoặc bất kỳ loại hoạt động nào được tổ chức bởi Electric Bird hoặc Chủ đầu tư.
- Không thực hiện việc kiểm soát (giám sát) đầy đủ đối với các công việc có rủi ro cao nhất (lắp đặt điện, làm việc trên cao, công việc nóng, không gian hạn chế, công việc có nguy cơ bị kẹt giữa các vật thể).
- Không thông báo về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào xảy ra tại dự án.
- Không tuân thủ các quy tắc hợp tác với các nhà thầu tại dự án.

2.2.2. Môi trường

Các vi phạm mức 2 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 1 về môi trường bởi cùng một người lao động.
- Thực hiện công việc mà không tuân theo các hướng dẫn về bảo vệ môi trường được quy định trong quy trình và/hoặc hướng dẫn cụ thể của công việc cần thực hiện.
- Không tuân thủ các chỉ dẫn của những người được chỉ định chịu trách nhiệm về Giám sát Môi trường và/hoặc Khảo cổ học cho các công việc/công trình, cũng như của các Chuyên gia Môi trường.
- Không thông báo kịp thời và phù hợp cho Chủ đầu tư về bất kỳ sự cố cận nguy (near-miss) hoặc tai nạn môi trường nào có thể xảy ra.
- Không hành động theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong trường hợp xảy ra các tai nạn có tác động đến môi trường (tràn, xả thải, v.v.).
- Bỏ rác hoặc không xử lý rác thải tại các địa điểm được phép cho mục đích đó.
- Không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc kiểm tra môi trường.
- Thực hiện phát quang hoặc các công việc tương tự gây ảnh hưởng đến thảm thực vật bản địa mà không có sự cho phép của Chủ đầu tư.
- Sử dụng nguồn nước từ các nguồn không được phép.
- Sử dụng vật liệu từ các nguồn không được phép (mỏ đá bất hợp pháp, v.v.).
- Không thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh ảnh hưởng đến môi trường trong các công việc được coi là có rủi ro cao (ví dụ: công việc nóng, công việc có thể xảy ra sự cố tràn chất độc hại, v.v.).

2.3. VI PHẠM MỨC 3

2.3.1. An toàn và sức khỏe

Các vi phạm mức 3 bao gồm:

- Nhân viên không tuân thủ ba (3) yêu cầu liên quan đến thực hiện các hồ sơ HSE theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ mái hoặc nội bộ công ty như: Sinh hoạt an toàn, giấy phép làm việc, biên bản kiểm tra,...
- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 2 về an toàn và sức khỏe bởi cùng một người lao động.
- Tự ý làm giả hoặc thay đổi tài liệu của Công ty, hồ sơ cá nhân.
- Thiếu trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) cần thiết cho công việc, sử dụng PPE không đạt yêu cầu hoặc không sử dụng PPE trong các công việc được coi là có rủi ro cao (làm việc trên cao, rủi ro điện, không gian hạn chế).
- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra.
- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc dẫn đến nguy cơ tai nạn cho người lao động hoặc các lao động khác hay bên thứ ba, hoặc nguy cơ hỏng hóc tại cơ sở.
- Làm việc trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy tại nơi làm việc.
- Có hành vi đánh nhau, trộm cắp, đánh bạc hoặc bất cứ hành vi vi phạm pháp luật tại nơi làm việc.
- Vi phạm các kế hoạch hành động nhằm khắc phục các vi phạm liên quan đến các vấn đề về Sức khỏe và An toàn.
- Thực hiện các hành vi gây ra tình huống rủi ro đối với sự an toàn của các lao động khác (hành vi phá hoại máy móc hoặc thiết bị, thái độ có tính bạo lực thể chất hoặc lời nói đối với lao động khác, v.v.).
- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định an toàn và sức khỏe.

2.3.2. Môi trường

Các vi phạm mức 3 bao gồm:

- Tích lũy trong cùng một khoảng thời gian (như được định nghĩa tại mục 4) hai (2) vi phạm mức 2 về môi trường bởi cùng một người lao động.
- Tự ý đốt lửa.
- Tự ý xả thải bất kỳ loại chất thải nào không được phép.
- Không tuân thủ lệnh ngừng công việc trong tình huống có rủi ro nghiêm trọng hoặc sắp xảy ra đối với môi trường.
- Thiếu trách nhiệm và/hoặc bất cẩn khi thực hiện công việc có rủi ro đối với môi trường.

- Không tuân thủ các kế hoạch hành động để khắc phục các vi phạm môi trường.
- Bị lập biên bản bởi Chủ đầu tư, nhà máy hoặc các bên liên quan về hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm quy định môi trường.

3. PHÂN LOẠI MỨC PHẠT

3.1. BIỆN PHÁP CHUNG

Giá trị của các hình phạt (tại các mục 3.1.1, 3.1.2 và 3.1.3) sẽ được áp dụng trên tổng giá trị của hợp đồng mà vi phạm xảy ra, đối với các hợp đồng có thời hạn dưới một năm và đối với các hợp đồng cung cấp, không phân biệt thời hạn. Trong trường hợp hợp đồng có thời hạn trên một năm, hình phạt sẽ được áp dụng trên giá trị hàng năm của hợp đồng đó.

Hình phạt sẽ được thông báo đến người lao động và/hoặc công ty, tùy theo hành vi vi phạm do cá nhân hay Nhà thầu thực hiện. Trong trường hợp người lao động là người nhận thông báo, một bản sao thông báo sẽ được gửi cho Trưởng nhóm hoặc chức danh tương đương, và một bản sao khác gửi đến Công ty Nhà thầu.

Trong các mức phạt được đề cập bên dưới, các biện pháp chế tài sẽ được điều chỉnh dựa trên các tình tiết có thể làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ mức độ vi phạm (bao gồm sự bất cẩn và ý định của người vi phạm, việc không tuân thủ các cảnh báo trước đó, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại gây ra, v.v.), những tình tiết này phải được Electric Bird chứng minh đầy đủ trong quá trình xử lý vi phạm.

3.1.1. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 1

- Xử phạt từ 500.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ cho mỗi trường hợp vi phạm.

3.1.2. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 2

- Xử phạt từ 2.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ cho mỗi trường hợp vi phạm.
- Hình thức kỷ luật: Người lao động sẽ không được phép làm việc tại các cơ sở thuộc Công ty Electric Bird trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được thông báo.

3.1.3. Mức phạt trong trường hợp vi phạm mức 3

- Xử phạt từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ cho mỗi trường hợp vi phạm.
- Hình thức kỷ luật: Người lao động sẽ không được phép làm việc tại các cơ sở thuộc Công ty Electric Bird.

Nếu một Công ty Nhà thầu nhận hai thông báo liên quan đến các vi phạm mức 3 trong cùng một giai đoạn, Electric Bird có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, và Công ty đó có thể bị loại khỏi các quy trình đấu thầu trong tương lai trong khoảng thời gian mà Electric Bird cho là phù hợp.

	QUY CHẾ KỶ LUẬT VÀ XỬ PHẠT CHO NHÀ THẦU	EB-HSE_PR-09.(ANX-02)
		Version 01
		Page 8 of 8

***Trong mọi trường hợp, tổng giá trị tiền phạt (dù là vi phạm mức 1, mức 2 hay mức 3) sẽ không vượt quá 10% giá trị hợp đồng mà trong đó vi phạm đã xảy ra.

3.2. BIỆN PHÁP BỔ SUNG

Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên (vi phạm mức 1, mức 2 hay mức 3), ngoài những biện pháp đã được quy định cho từng loại vi phạm, Electric Bird cũng có thể áp dụng các biện pháp bổ sung khác nếu xét thấy cần thiết.

Các biện pháp này sẽ được xác định dựa trên mức độ nghiêm trọng và tính chất cụ thể của từng hành vi vi phạm. Ví dụ có thể bao gồm:

- Yêu cầu xây dựng Kế hoạch hành động nhằm cải thiện an toàn và/hoặc bảo vệ môi trường, kế hoạch này phải được Electric Bird phê duyệt và được Công ty Nhà thầu thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tạm dừng công việc cho đến khi Kế hoạch Hành động được thực hiện xong.
- Các biện pháp khác có tính chất tương tự.
- Bồi thường thiệt hại.

4. THỜI GIAN XEM XÉT KHI TÍCH LŨY VI PHẠM

Nếu thời hạn của hợp đồng dưới một năm, toàn bộ thời gian của hợp đồng sẽ được tính là một giai đoạn duy nhất. Trong trường hợp thời hạn hợp đồng vượt quá một năm, mỗi năm (tính từ ngày ký hợp đồng) sẽ được xem là một giai đoạn độc lập.